

○ คำสั่ง

(ด. ๒๑)



คำร้องที่ ๓๑๕/๒๕๖๐

คำสั่งที่ ๖๗๓/๒๕๖๐

ในพระปรมาภิไธยพระมหากษัตริย์

ศาลปกครองสูงสุด

วันที่ ๑๘ เดือน สิงหาคม พุทธศักราช ๒๕๖๐

ระหว่าง { นายประสงค์ ทวีบุรณ

ผู้ฟ้องคดี

{ องค์การบริหารส่วนตำบลปากแรด

ผู้ถูกฟ้องคดี

เรื่อง คดีพิพาทเกี่ยวกับสัญญาทางปกครอง (คำร้องอุทธรณ์คำสั่งไม่รับคำฟ้องไว้พิจารณา)

ผู้ฟ้องคดียื่นคำร้องอุทธรณ์คำสั่ง ในคดีหมายเลขดำที่ ๘๓๖/๒๕๖๐ หมายเลขแดงที่ ๑๐๑๖/๒๕๖๐ ของศาลปกครองชั้นต้น (ศาลปกครองกลาง)

คดีนี้ผู้ฟ้องคดีฟ้องว่า ผู้ฟ้องคดีเป็นเจ้าของร้านฟาราเดย์การไฟฟ้า ซึ่งอยู่ที่ถนนแสงชูโต ตำบลบ้านโป่ง อำเภอบ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี ประกอบกิจการจำหน่ายวัสดุไฟฟ้า ผู้ถูกฟ้องคดีสั่งซื้อวัสดุไฟฟ้าจากผู้ฟ้องคดีเพื่อนำไปใช้ในงานปรับปรุงซ่อมแซมของผู้ถูกฟ้องคดีตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔ ถึงปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕ จำนวนหลายรายการ เช่น สายไฟฟ้า เทปพันสายไฟฟ้า หลอดไฟ ปลั๊กไฟ โคมไฟ เป็นต้น โดยในการสั่งซื้อวัสดุไฟฟ้า ผู้ถูกฟ้องคดีอ้างว่าจะชำระค่าสินค้าในแต่ละครั้งไม่เกินปีงบประมาณ แต่ผู้ถูกฟ้องคดีค้างชำระค่าสินค้าของผู้ฟ้องคดีหลายครั้ง ผู้ฟ้องคดีเห็นว่าผู้ถูกฟ้องคดีเป็น



/หน่วยงาน...

หน่วยงานราชการที่มีความมั่นคงและน่าเชื่อถือ จึงได้จัดส่งสินค้าวัสดุไฟฟ้าตามที่ถูกฟ้องคดี สั่งซื้อให้อย่างต่อเนื่อง ขณะเดียวกันก็ได้ติดตามทวงถามค่าสินค้ามาโดยตลอด จนกระทั่ง ล่วงเลยกำหนดชำระเงินค่าวัสดุไฟฟ้ามาหลายปีงบประมาณ ผู้ฟ้องคดีจึงมีหนังสือลงวันที่ ๑๑ ตุลาคม ๒๕๕๙ ขอให้ผู้ถูกฟ้องคดีนำเงินค่าวัสดุไฟฟ้าที่ค้างชำระจำนวน ๑,๒๔๓,๖๘๓ บาท มาชำระให้แก่ผู้ฟ้องคดีภายใน ๑๕ วัน นับแต่วันที่ได้รับหนังสือ แต่ผู้ถูกฟ้องคดียังคงเพิกเฉย ผู้ฟ้องคดีได้รับความเสียหายเนื่องจากไม่ได้รับชำระหนี้จากผู้ถูกฟ้องคดี จึงนำคดีมาฟ้องต่อ ศาลปกครองชั้นต้น

ขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งให้ผู้ถูกฟ้องคดีชำระค่าวัสดุไฟฟ้า จำนวนทั้งสิ้น ๑,๒๔๓,๖๘๓ บาท แก่ผู้ฟ้องคดี

ศาลปกครองชั้นต้นพิจารณาแล้วเห็นว่า สัญญาที่พิพาทในคดีนี้ แม้อุปกรณ์ ไฟฟ้าซึ่งได้แก่ สายไฟฟ้า เทปพันสายไฟฟ้า หลอดไฟ ปลั๊กไฟ โคมไฟ เป็นต้น จะนำมาใช้ เพื่อประโยชน์ของทางราชการ แต่ก็ยังเป็นเพียงเครื่องอุปกรณ์ที่ใช้ติดตั้งในตัวอาคาร ที่ทำการของหน่วยงาน มิใช่เป็นทรัพย์สินที่ใช้ในการจัดทำบริการสาธารณะโดยตรง อีกทั้ง ลักษณะของสัญญาเป็นสัญญาซื้อขายที่คู่สัญญาตกลงยินยอมเข้าทำสัญญานบนพื้นฐานแห่ง ความเท่าเทียมกัน มิได้มีลักษณะเป็นสัญญาสัมปทาน สัญญาที่ให้จัดทำบริการสาธารณะ หรือจัดให้มีสิ่งสาธารณูปโภค หรือแสวงประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติ สัญญาระหว่าง ผู้ฟ้องคดีกับผู้ถูกฟ้องคดีจึงไม่ใช่สัญญาทางปกครองตามความหมายของคำนิยามในมาตรา ๓ แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. ๒๕๕๒ ดังนั้น คดีนี้จึงมิใช่คดีพิพาทเกี่ยวกับสัญญาทางปกครองที่จะอยู่ในอำนาจพิจารณาพิพากษา ของศาลปกครองตามมาตรา ๙ วรรคหนึ่ง (๔) แห่งพระราชบัญญัติเดียวกัน ศาลปกครอง จึงไม่อาจรับคำฟ้องคดีนี้ไว้พิจารณาได้

ศาลปกครองชั้นต้นจึงมีคำสั่งไม่รับคำฟ้องไว้พิจารณา และให้จำหน่ายคดี ออกจากสารบบความ

ผู้ฟ้องคดียื่นคำร้องอุทธรณ์คำสั่งของศาลปกครองชั้นต้นที่ไม่รับคำฟ้องไว้ พิจารณา ความว่า สัญญาซื้อขายวัสดุอุปกรณ์ไฟฟ้าหรือบันทึกสั่งซื้อวัสดุอุปกรณ์ไฟฟ้า ระหว่างผู้ฟ้องคดีและผู้ถูกฟ้องคดี มีวัตถุประสงค์เพื่อซื้อวัสดุอุปกรณ์ไฟฟ้าเพื่อนำไปใช้



/ในการติดตั้ง...

ในการติดตั้งซ่อมแซมไฟฟ้าแสงสว่างทางสาธารณะซึ่งอยู่ในพื้นที่ความรับผิดชอบของ ผู้ถูกฟ้องคดี เป็นการนำไปใช้ในการบริการสาธารณะตามอำนาจหน้าที่ของผู้ถูกฟ้องคดี จึงเป็นสัญญาทางปกครอง เมื่อผู้ถูกฟ้องคดีไม่จ่ายค่าวัสดุอุปกรณ์ไฟฟ้าให้แก่ผู้ฟ้องคดี จึงเป็นคดีพิพาทเกี่ยวกับสัญญาทางปกครอง ซึ่งอยู่ในอำนาจพิจารณาพิพากษาของ ศาลปกครอง

ขอให้ศาลปกครองสูงสุดมีคำสั่งกลับคำสั่งของศาลปกครองชั้นต้นเป็นให้รับคำฟ้อง ไว้พิจารณา

ศาลปกครองสูงสุดพิเคราะห์แล้วเห็นว่า มาตรา ๓ แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้ง ศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. ๒๕๕๒ บัญญัติว่า สัญญาทางปกครอง หมายความว่า สัญญาที่คู่สัญญาอย่างน้อยฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งเป็นหน่วยงานทางปกครองหรือ เป็นบุคคลซึ่งกระทำการแทนรัฐและมีลักษณะเป็นสัญญาสัมปทาน สัญญาที่ให้จัดทำบริการ สาธารณะ หรือจัดให้มีสิ่งสาธารณูปโภค หรือแสวงประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติ และ มาตรา ๙ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติเดียวกัน บัญญัติว่า ศาลปกครองมีอำนาจพิจารณา พิพากษาหรือมีคำสั่งในเรื่องดังต่อไปนี้ ... (๔) คดีพิพาทเกี่ยวกับสัญญาทางปกครอง... เมื่อข้อเท็จจริงปรากฏว่า ผู้ฟ้องคดีและผู้ถูกฟ้องคดีตกลงทำสัญญาซื้อขาย เลขที่ ๑๕/๒๕๕๓ เมื่อวันที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๕๓ เพื่อจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ไฟฟ้า เช่น สายไฟฟ้า เทปพัน สายไฟฟ้า หลอดไฟ ปลั๊กไฟ โคมไฟ เป็นต้น แม้ว่าสัญญาดังกล่าวจะมีคู่สัญญาฝ่ายหนึ่ง เป็นหน่วยงานทางปกครอง และผู้ฟ้องคดีกล่าวอ้างว่าการจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ไฟฟ้าตาม สัญญาดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อติดตั้งซ่อมแซมไฟฟ้าแสงสว่างทางสาธารณะ แต่สัญญา ดังกล่าวเป็นเพียงการจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์เท่านั้น มิใช่สัญญาที่มีวัตถุประสงค์เพื่อการจัดทำ บริการสาธารณะโดยตรง สัญญาดังกล่าวมีลักษณะเป็นสัญญาทางแพ่งที่คู่สัญญาทั้งสองฝ่าย สมควรใจเข้าร่วมบนพื้นฐานแห่งความเสมอภาค จึงยังมีอาจรับฟังได้ว่าสัญญาดังกล่าว เป็นสัญญาทางปกครองตามมาตรา ๓ แห่งพระราชบัญญัติดังกล่าว เมื่อข้อพิพาทเกี่ยวกับ สัญญาดังกล่าวไม่ใช่ข้อพิพาทเกี่ยวกับสัญญาทางปกครอง ศาลปกครองจึงไม่อาจรับคดีนี้ไว้ พิจารณาได้ตามมาตรา ๙ วรรคหนึ่ง (๔) แห่งพระราชบัญญัติเดียวกัน



/การที่...

การที่ศาลปกครองชั้นต้นมีคำสั่งไม่รับคำฟ้องไว้พิจารณาและให้จำหน่ายคดี
ออกจากสารบบความ นั้น ศาลปกครองสูงสุดเห็นพ้องด้วย

จึงมีคำสั่งยืนตามคำสั่งของศาลปกครองชั้นต้น

นายประสิทธิ์ศักดิ์ มีลาภ

ประธานแผนกคดีละเมิดและความรับผิดอย่างอื่น
ในศาลปกครองสูงสุด

ตุลาการเจ้าของสำนวนและ
ตุลาการหัวหน้าคณะ

นายสมชาย เอ็มโอช

ตุลาการศาลปกครองสูงสุด

นายบรรจงศักดิ์ วงศ์ปราชญ์

ตุลาการศาลปกครองสูงสุด

นายบุญอนันต์ วรรณพานิชย์

ตุลาการศาลปกครองสูงสุด

นางสิริกาญจน์ พานพิทักษ์

ตุลาการศาลปกครองสูงสุด

